

abad yang lalu melalui sebuah hadis, “Suatu kali, seorang wanita dari salah satu suku yang kuat (Bani Makzum) didakwa mencuri dan beberapa orang yang dianggap punya pengaruh yang kuat serta dikenal dekat dengan Rasulullah Saw. diutus untuk melakukan “lobi” kepada Rasulullah agar wanita terdakwa tersebut dibebaskan dari hukuman. Serta-merta saja Rasulullah marah dan dengan tegas menolak rayuan tersebut dan berkata ‘Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka akan aku potong sendiri tangannya.’” (HR Bukhari).

Di lain kesempatan, Rasulullah Saw. juga mengeluarkan pernyataan penting dalam penegakan hukum, “Wahai manusia, kalian menyembah Tuhan yang sama, mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari bangsa Persia, dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali ketakwaan.”²

Prinsip-prinsip hukum yang telah dicontohkan Rasulullah Saw. dapat membuat hukum menjadi “panglima” dan dapat menyelesaikan pelbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Tanpa adanya sikap menjalankan prinsip-prinsip hukum yang adil, maka kekacauan kehidupan masyarakat sudah pasti akan terjadi.

Ketiga, peran negara dalam bidang perekonomian. Pada prinsipnya ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang dapat berjalan secara mandiri, sebab sistem ekonomi Islam telah lengkap. Aturan-aturan dalam ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang dapat membawa umat manusia memperoleh

² M. Salim al-Awa, *The Basis of Islamic Penal Legalism*, dalam M. Cherif Bassioni, *The Islamic Criminal Justice System*, dalam Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Geman Insani Press, 2003), hlm. 17.